

1501221-09.2020.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

Comprovada a materialidade e a autoria do furto e não demonstrada a inimputabilidade do agente, em razão da dependência química, há que ser mantida a condenação" (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui - SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501221-09.2020.8.26.0077 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501221-09.2020.8.26.0077

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON FELIPE

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

NELSON FELIPE, vulgo "NILSINHO", qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 102, da Lei nº. 10.741/2003, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 19 horas, na Rua João Rugoni, nº 06, na cidade de Coroados, nesta comarca de Birigui, apropriou-se de uma bicicleta antiga, modelo Barra Circular, descrita e avaliada em R\$ 300,00, pertencente ao idoso José Rodrigues da Silva, à época com 84 anos de idade.

A denúncia foi recebida às fls. 51/52. Devidamente citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 165/166.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade que foi interrogado o réu (fls. 195/196).

Em alegações finais apresentadas oralmente, a representante do Ministério Público requereu a procedência da acusação e, por conseguinte, a condenação da ré, nos termos da denúncia ofertada.

A Defesa, a seu turno, requereu a improcedência do pedido inicial e a consequente absolvição do réu em razão da atipicidade da conduta, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, bem como a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 199/204).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de avaliação de fl. 07, documento de fl. 44, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, também restou induvidosa pelas demais provas produzidas nos autos. Vejamos.

Interrogado em Juízo, Nelson confessou a prática do delito, esclarecendo que pediu a bicicleta da vítima emprestada, mas não tinha intenção de dar destinação diversa, sendo que foi até o município de Birigui para fazer o uso de drogas, quando foi lhe ofertado a troca a bicicleta por substâncias entorpecentes.

Contudo, segundo o interrogando, assim que vendeu sua casa localizada no município de Coroados, por volta do mês de agosto, não sabendo dizer se foi em 2019 ou 2020, ressarcir a vítima no valor R\$ 100,00 (cem reais), mesmo a vítima tendo solicitado apenas R\$ 70,00 (setenta reais), além de ter se desculpado. Declarou, ainda, que praticou o fato em razão de dependência química e que Cristiano e Carla podem confirmar o ressarcimento.

Por sua vez, a vítima José Rodrigues da Silva não foi ouvida em Juízo em razão de seu falecimento, consoante à certidão de fls. 189/190.

Entretanto, em sede policial declarou: "Conhece um rapaz de alcunha Nelsinho e que na data dos fatos o mesmo foi até sua casa e lhe pediu sua bicicleta emprestada. Nelsinho disse que iria até a cidade de Birigui e voltaria com a bicicleta, contudo não retornou mais para Coroados e soube que ele estaria morando em Birigui-SP. Sabe que Nelsinho é usuário de droga e provavelmente tenha trocado a bicicleta por drogas. Passados vários dias Nelsinho apareceu e disse que a bicicleta quebrou em Birigui-SP a deixou em uma oficina para arrumar e que ia buscá-la e devolver para o declarante, contudo nunca mais devolveu a bicicleta. Alega a vítima que além de usar a bicicleta em seu cotidiano para todas as suas atividades, tinha um apreço sentimental pela mesma pois faz cerca de vinte anos que a possuía" (fl. 06).

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, não se tem dúvidas de que o réu se apropriou indevidamente da bicicleta pertencente à vítima idosa.

Inicialmente, destaca-se o depoimento firme e coeso da vítima, narrando de forma harmônica a apropriação praticada pelo acusado.

Nesse sentido: "Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Manual de Processo Penal, 2ª edição, 2006, São Paulo, RT, p.425).

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima

devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade". (TJ/SP, Apelação nº0052183-75.2012.8.26.0050, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

De outro lado, o réu não apresentou nenhum fato concreto que pudesse contrariar as provas produzidas na presente ação penal. Pelo contrário, confessou a prática do crime em seu interrogatório judicial.

Anoto por oportuno, que a mera alegação de dependência química em nada favorece o réu, e não configura a inimputabilidade prevista no art. 26, do Código Penal. Nesse sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovada a materialidade e a autoria do furto e não demonstrada a inimputabilidade do agente, em razão da dependência química, há que ser mantida a condenação" (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Criminal: APR XXXXX40035537001 MG).

De mais a mais, incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (CP, art. 16), uma vez que o réu apresentou versão inverossímil, desprovida de qualquer respaldo probatório quanto ao ressarcimento, sendo que deixou de arrolar as referidas testemunhas que poderiam comprovar sua versão em momento oportuno.

Nesse raciocínio, o conjunto probatório não revela nenhum empenho por parte do réu em ressarcir a vítima até o recebimento da denúncia, a fim de configurar a causa de diminuição acima mencionada.

Ademais, sequer soube relatar com precisão a data do eventual ressarcimento, além de que declarou ter sido no importe de R\$ 100,00, valor incompatível com o do auto de avaliação à fl. 07.

Em arremate, a conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux). Além disso, a aplicação do princípio em tela indiscriminadamente, sem atenção à situação concreta, deixaria de tutelar o patrimônio do indivíduo médio e de poucas posses, como é o caso dos autos.

Nesse raciocínio: "APELAÇÃO CRIMINAL Artigo 102, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "e", e art. 71 (por diversas vezes), ambos do Código Penal - Recurso defensivo - Autoria e materialidade demonstradas - Testemunhas e Vítima aptas a embasar o decreto condenatório - Dolo verificado - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Redução da pena de multa, tendo em vista a não aplicação da regra prevista no art. 72 do Código Penal para o crime continuado - Regime inicial aberto adequadamente estabelecido - Substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos bem aplicada - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000970-75.2017.8.26.0625; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020).

Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, anoto que as circunstâncias do crime apurado são normais à espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não se pode ignorar que o réu confessou espontaneamente a prática dos delitos, sendo a confissão em questão utilizada como fundamento para o decreto condenatório. Contudo, também está presente no caso em questão a circunstância agravante genérica da reincidência (Proc. nº 0009705-20.2002.8.26.0077 - fls. 55/57).

Assim, ficam as circunstâncias em questão compensadas entre si, mantendo-se a pena inalterada. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Ameaça proferida contra sua genitora - Art. 147, caput, do Código Penal - Retratação à representação apresentada tardiamente, após o recebimento da denúncia - Materialidade e autoria comprovadas - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória - Condenação mantida - Reincidência que se compensa com a atenuante da confissão - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional - Recurso parcialmente provido somente para diminuir a sanção." (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002064-21.2015.8.26.0272, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, v.u., j. 17.05.2018).

No mesmo entendimento é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal" (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o réu possui boas condições financeiras.

O réu é reincidente, de sorte que a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Por identidade de razões, não preenche os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou à suspensão condicional da pena.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação penal para CONDENAR NELSON FELIPE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 102, da Lei nº. 10.741/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal.

O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, previstos no artigo 44, do Código Penal, bem como não preenche os requisitos para obtenção da suspensão condicional da pena previstos no art. 77, do Código Penal, vez já ter sido condenado pela prática de crime doloso.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e o réu poderá recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.
Birigui, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA